

מסורת הש"ס

(א) [למן עב, ב] מניגה ב: [מוס' תרומות פ"א], (ג) יבמות לא: (ד) [ומספספא רפ"ה], (ה) יבמות קיב: (ו) דברים ח, והש"ש כתב שם ט"ו ו"ל על פי שני עדים, (ז) ז"ל שמתמנהו וקיימנהו דהוא וכו', דבש מתה, (ח) יבמות קד: (ט) [נסוטה לב], (י) [ד"ה ור"א], (יא) דנפ"ר דלס,



תורה אור השלם

- ואני בחרש לא אשמע ובאלם לא יפתח פיו: תהלים לח יד
- ונפש בי תחטא ושמעך קול אלה ודוא עד אל ראה או ידע לא הוא יגיד ונשא עונו: ויקרא ה א



גליון הש"ס

תוס' ד"ה א"ר זורא בי להניע חרש, קסה לי דל"כ למאן תריך לטעמא דלית יכול להגיד הא גלולא הני לאו בי עושקין אית ועל כל חייבי כריתות אית חייב ודאף כטוטה לל דנר:



לעזי רש"י

צירי"ש [צירישי"ש].

דובובנים. גינשפ"ה

[גינשפלי"ש]. שסקים.



מוסף רש"י

מדבר ואינו שומע. מחלמיו היה פיקח עד גלמד לדבר אחר כך נתחמט (וחגיגה ב:). מפיהם ולא מפי כתבם. דרחמנא אחר על פי שני עדים ולא שיעיד על פי חכסו (יבמות לא). כשם שכונסה ברמזיה כך מוציאה ברמזיה. קידושין כן גינשק. גינשוף כנס שרמזאנע עד שנתמלע לו וכתמיה אס רלע להוציא וינא (שם קיב:).



מוסף תוספות

- שאני שומע מה שאומרים לו. מוס' הל"ה:.
- אין להאמין שהרגנתו אם הוא משיב הן אם לא, דאני מתברין למה שכתבו לו אלא כמתעסק בעלמא הוא. מוס' הל"ה:.
- ומפקין דשאני אלם דכפקה לכל דבריו הוא ומש"ה סני ליה בהרענה אבל חרש שאינו מדבר ואינו שומע א" לאו רב כחנא ה"א דאפילו במגיד מתוך הכתב אין נותנין. ריטו קרשקס.
- דפשטא דהורכבה לא חשיבא כדירבין לענין עדות. מוס' הל"ה:.
- לשוני כפקח. מוס' הל"ה:.
- אין להאמין שהרגנתו מדבר דליתו כטוטה. רש"א.
- אלא לרב דאמר חרש שאינו יכול לדבר אם יכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט לאשתו דאלמא כתיבה היא לא הגדה מעליה ומוציאה אין מירי ספק חרש שאינו שומע ואינו מדבר א"כ ברייתא דקתי פרט לאלם אמאי וכו' אלא ש"מ דכטוטה חשיבין ליה וכתיבת ידו אינו מוציאתו מירי ספק שטותו. רש"א.
- ואי לאו מפיהם לא הוה ממעטינן ליה משום דרביב לא יגיד דרבת יד גמי הגדה מקרי אע"ג דלא מקריא אמירה כדכתיב (ויקרא י ב) ובעל כנפים יגיד דבר. רש"א.
- שמפיהם לאו דוקא. מוס' הל"ה:.
- מגזיח'.
- דאם לא ידע ליה חזיב ככתוב אלא במדבר. מוס' הל"ה:.
- למה נקט כבור. מוס' הל"ה:.
- בפשוטים. מוס' הל"ה:.

צפירי. שאינם מזוים בזאתה שעה כגון צריש"ש צימות הגשמים

וצימות החמה ינשפלי"ה: **חרש**. שהיה פיקח כשכנסה וקדושו קידושין גמורין ומנן ציבמות (דף קיב): נתחרש הוא או נשתמה לא יוציא

עולמית לפי שאין כח בגירושיו חרשות להפקיע קידושי חממה וקאלמר

רב דאס יכול לדבר מתוך הכתב

דיועד לכתוב על הקלף כתבו ומנו גט לאשתי אחס פלוני ופלוני ומסר להם פיקח גמור הוא וכותבין ונותנין: **אלם קאמרם שאני אלם**.

דכיון דשומע הוא הרי הוא כפיקח לכל דבריו אבל חרש שאינו שומע ואינו מדבר אי לאו דיכול לדבר מתוך הכתב ברמזיה לא מפיק ואי לאו דהאשמעין רב לא הוה ידענא: **חרש המדבר ואינו שומע** וזו חרש. ולא וזה חרש שדברו צו חכמים בכל מקום והשוויה לשוטה גדול כפיקח לכל דבריו כדקמיה צדיק אבל חרש דרב כהנא (אינו) לא שומע ולא מדבר: **איסתקיל מילוני**. נוטריקון דאלם: **אי קשיא לי**. זהא דרב כהנא: **פרט** לאלם. שאינו חייב קרבן שצועה על שצועת העדות אס השנינו והרכין צראשו שאינו ידע: **הרי יכול להגיד מתוך הכסב**.

ואס אימא דלרב כהנא ליחייב: **מפיהם**. על פי שנים עדים: **ולא מפי כנסם**. יעידו צנ"ד דלא דמי לשט"ר שסתמנוהו צימו דהוא אורחיה להכי: **כסם שזודקס**. אנשתתק והרכין צראשו קאי: **למשאום ומסנא**. למכור צנכסיו: **לעדות ואירושא**. כולוה מפרש ואלי: **קסני מיהא לעדות**. שיעיד עדותו מפי הכתב והאמרת מפיהם וזה נאלס: **צעדום אסה**. להשיאה: **דאקינו צה**. צעד אחד קרוב ושפחה: **ופרכינן קסני ירושום**. וקא סלקא דעתך להעיד **אמר רבי אבהו**. מאי ירושות צנו **דידיה** אס רלע להשוות את הכתב צנו כחמד גבניו ולהכי נקט ירושת צנו הצכור דאס לא לשנות על משפט הירוסה של תורה הוא צא למה לנו לדבריו הירוסה מאליה תפול: **מאי לאו דעלמא**. דהיינו עדות: **לא הלנו אחר רמיוסו**. לחשצו כפיקח: **אזל לא לגיטין**. היכא דקידושיו היו קידושין גמורין ומיוצמא דרב כהנא: **צמה דברים אמורים**. דלא הלכו צנו בגיטין: **צחרש מעיקרו**. שאין לו כתב יד של דעת שלא היתה לו דעת כלולה מימיו. ולקמיה פריך וכיון דחרש מעיקרו הוא הרי כנס ברמזיה ולא היו קידושין גמורין ומוקי לה **ציבס: אזל פיקח**. שלמד לכתוב מדעת כלולה: **הוא כוסב**. גט ואחרים חותמין והיינו כרב כהנא: **כסם שזונס צרמיוס כו'**. משנה היא ציבמות דחרש שנשא אשה אס רלע וינא: **ציבמוס**. שקידושיה גמורין ויקתה גמורה והוא אין יכול לחלוץ לציב שאינו צועמד ואמר לא חפצתי לקחמה (דברים כה) וכונס ואינו מוציא לעולם דגט דידיה לא מפקע זיקה דלוריימא: **אשסו גמי**. גיגור אטו יצממו שקידושיה גמורין: **יצמסו ציצמסו**. אשת אחיו פיקח צאשת אחיו חרש: **ומי גזרינן**. אחיו חרש אטו פיקח: **שני**

דסלקא דעמיה דפרושי קא מפרש למשאום ומתנות וירושות היינו עדות א' נמי היו מני למימרא ולטעמין היינו עדות: **וירושת בנו הבכור**. פרש"י שהסו כבור לפשוט ואין נראה לר"י א' אס כן ר' הוה ליה למימר ר' עריכה לזו ומניע לזו אלא אומר רצונו יתכן להנינו שאומר על בן צין הכנים שהוא צבור וקא משמע לן דנאמן לכך על ידי הרענה: **רננא** היא דרענא **אמר רשב"ג** ב'ו' לא צעי לשנויי דרב מיירי צפיקח מעיקרו וצרייתא צחרש מעיקרו כמו שמחלק רשב"ג משום דקסין לן דרשב"ג פליג על הך צרייתא כדאמר רבי יוחנן בסמוך: **אי**

מי שאחזו פרק שביעי גימין

עא.

אָרֵא בפירי. אין לפרש ששואלין לו אס רוצה פירי של מיות הגשמים צימות החמה או איפכא ואומר הן כי זה אפשר למנוא כצדושים צדצש או צענין אחר אלא ששואלין לו אס רוצה שילקטו לו מן האילן: **אמר רב יוסף מאי קמ"ץ תנינא** נשתתק ב'ו'. תימא לר"י אדרבה דתיקשי ליה מתני' כיון דליתו מחלק צין אלס לחרש דלמא לי יכול לדבר מתוך הכתב צהרענה סגי ואומר ר' דהא ודאי צצחרש א לא סגי צהרענה אע"פ שכותבין לו נכתוב גט לאשתך וממירי צראשו וצודקין אותו ג"פ לזו וכן אלא דמדמי רב יוסף הרענה דאלס לכתיבה דחרש כמו שאלס ע"י הרענה ניכר שמצין ומתעלה ועל ידי זה כותבים גט הוא הדין חרש ששאלוה צכתב והשיצ צכתב יש הוכחה שהוא מצין צטוצ אע"פ שאס שאלוה צכתב והרכין צראשו שצריך גצי עדות צצור **אמר רבי זירא אי קשיא ב'ו'**. תימא לר"י דמשמע דפריך לרב כהנא מדקאמר והא יכול לדבר מתוך הכתב ואנאלי לא פריך אמתמתי' דהרי יכול להגיד ע"י הרענה ואור"י דמתמתינן לא קשיא ליה דפשיטא ליה דגצי גט אין תריך הגדה צפא רק שמתרלה כמו שצריך גצי עדות צצור אצל לרב כהנא דחשיצ יכול לדבר מתוך הכתב אפי' צחרש א"כ צצור מעליא הוא ויש לחושצה הגדה וי"מ דאמתמתינן לא קשיא ליה דאיכא למימר דהא דאמר פרט לאלס שאינו יכול להגיד היינו אלס שאינו שומע^א

^א דהיינו חרש אצל אלס לא משמע מיהא **והא יבול דדבר מתוך הכתב**. דהנהי חשיצה ע"י הכתב כדפרשית אע"ג דממעט ^א חרש וחרשת מחלילה לפי שאינם צאמר ואמרה אמירה ודאי לא היו אלא צפה^א ועוד דהתס^א יליף וענמה מוענו הלויס שצריך צלשון הקדש ומינה נמי שמעינן דהויא צפה כמו צלויס: **מפריהם ולא מפי כתבם**. צפ' שני דכתובות (דף ב. א.) הארכתיה צה: **קתני מיהת עדיות**. אמאי דקמי פרט לאלס שאינו יכול להגיד פריך ומיהו לר"י נראה דהאי פירכא נמי הויא לרב דהא מיוצמא דצמר הכי הויא לדידיה והכי פירושו צשלמא אי לאו דרב אע"פ שלענין עדות חשיצה הגדה מה שמרכין צראשו^א "דקמתי הכא צצודקין אותו לעדות מ"מ פריך קרא אלס שאינו יכול להגיד דלענין קרבן שצועה לא חשיצה הגדה אלא הגדה מעליא^א אלא לרב דחשיצ דיכול

לדבר מתוך הכתב עדות מעליא כיון דלפילו צחרש מהני אע"ג דהרענה לא מהניא ציה כלל וא"כ תריך לומר הא דממעט קרא אלס שאינו יכול להגיד אע"פ שיכול לדבר מתוך הכתב משום דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם וא"כ איך צודקין אותו לעדות מה צענין מפיהם ולא מפי כנסם ולמאי דפירשנו פרט לאלס שאינו יכול להגיד דהיינו חרש א"ש דאי לאו דרב צאלס סגי צהרענה צכל דבר אצל חרש לא סגי אפי' יכול לדבר מתוך הכתב לא לענין גט ולא לענין עדות אצל לרב אע"י דפסול לענין עדות כשר גצי גט תקשי ליה דהא הכא מכשירינן עדות כמו גט: **והא קתני ירושות**. השמא דקסבר ירושות דעלמא ומשאום ומתנות דעלמא ולענין עדות קאמר צל"א

מפני שהוא פקח ומחמת חליו נשתתק ואלם דמעט מלא יגיד י"ל דהוא חרש גמור שאינו בר דעת מ"ה ממעט ליה אלא דרב ק' דאמר סומכין על כתיבתו להפקיע קדושי פקחות שנעשו מדעת ואי" אסאי ממעט ליה אסם לא יגיד הרי יכול להגיד מתוך הקאמרת שאני עדות קאמרת אמר מפיהם ולא מפי כתבם. פי' האי אלם דקא ממעט מלא יגיד לא בחרש מיירי ומשום שאין בו דעת [אלא] באלם שהוא שומע ואינו מדבר כפקח לכל דבריו וטעמא דמלמא משום דלגבי עדות בעי' מפיהם ולא מפי כתבם אבל לענין ליתן גט לאשתו לא מביעיא שהוא פקח אלא אפילו חרש גמור ע"י כתיבתו כותבין ונותנין גט לאשתו להפקיע קדושי פקחותו שכתיבתו מדעת היא נעשית כדקאמר רב ואי ק' אלם שהוא פקח אמאי אינו יכול להעיד מפי הכתב ומ"ש מכל שטרי דעלמא שהן כשרים בדיני משמונות ואמרי' בהו עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בביר' וגם הוא מקרא מלא שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום. תשובה כל שיכול להגיד על פה כשר בכתיבה ועשו חתימתו כמו שנחקרה בב"ד עדותו וכל שאינו יכול להגיד על פה אינו כשר בכתיבה ומשום הכי אלם פסול בכתיבה דליתיה על פה ומיהו אינו יכול העד כשיבא לביר' לכתוב עדותו ולהגיד על ידי כתב אלא בפיו דבעי' מפיהם ולא מפי כתבם. ולא דימא לחתימת השטר הדתם כיון דמסר החתימה לההוא דמסתרי נעשה כמי שנחקרה עדותו בביר' אבל אי בעי איהו לאסתהוי בבי דינא לא מצי לאסתהוי בכתב דאכתי לא מסר סהדותיה לההוא דמסתרי ליה הלכך צריך להעיד על פה שלא נתקנה החתימה אלא למסור למי שהוא מעיד לו ומפני תיקון העולם שמא ימותו העדים או ילכו למדינת הים אבל לא למסורה לביר' כיון דהיוה קאי קמיהו ואלם אין חתימתו מוצעת אפילו למסורה למי שיעיד לו אחרי שאינו בר הגדה משום הכי פסור מבושבת עדותו שאינו בר עדות לא בפה ולא בחתימה: מיתבי כשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למתנות ולמשאות ולירושות ולעדיות קתי מיהת לעדיות מאי לאו לעדיות דעלמא. פי' אלמא שבודקין מי שנשתתק ומקבלין עדותו בהרענת ראשו וכ"ש בכתיבתו והכי אמרת דאלס אינו יכול להעיד מתוך הכתב אמר ר' יוסף בר חמא אמר רב ששת בעדות אשה דאקלו בה רבנן להכשיר עד א' ואפילו עד מפי עד הכשירו נמי להעיד בכתיבה ובבודיקה ואפי' אינו מעיד בפה אבל בשאר עדות לא [והא] ירושות קתני מיהת למאי לאו ירושות דעלמא אמר רב דימי ירושת בנו הבכור דכנסי דידיה ניתנו ולכל מאן דבעי מוכח קתני מיהת למשאות ומתנות מאי לאו משאות ומתנות דרייה. מיתבי' חרש לא הלכו אחר רמיוותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו אלא במטלטלין אבל לא בגיטין. פי' בפקח ולבסוף נתחרש מיירי שהיו קדושו

עין משפט ור מוצה

בז א מ"י פ"ב מהלכות גירושין הלכה טז סגמ עשין ז [ענין צ"מ]:
יז ב מ"י פ"ב מהלכות אשות הל' כו ופכ"ט מהל' ממירה הל' ג סגמ עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' רלח סעיף ח:
יח ג מ"י פ"ט מהלכות עדות הלכה יא סגמ לאוין ירד טוש"ע ח"מ סי' לה סעיף יח:
יט ד מ"י שם ופי"ג שם הל' ד סגמ שם טוש"ע שם ופי' כח סעיף יא:
כ ה מ"י פכ"ט מהל' ממירה הלכה ג סגמ עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' רלח סעיף יח [נוסי' רב ס"ו]:

בא ו מ"י פ"ט מהל' עדות הלכה יא [ונוסי' מהל' גירושין ה"מ] סגמ לאוין ירד טוש"ע ח"מ סי' לה סעיף יא [ה"ע סי' ח ס"א]:

בב ז מ"י פ"ד מהל' נחלות הלכה א [ונוס"כ שם ה"ט] סגמ עשין לו טור ש"ע ח"מ סי' רעט סעיף א [נוסי' כח סעיף יד]:

בג ח מ"י פכ"ט מהל' ממירה הלכה צ ג סגמ עשין פכ טור ש"ע ח"מ סי' רלח סעיף ח:

בד ט ו מ"י פ"ב מהל' גירושין הלכה ח סגמ עשין י טור ש"ע אה"ע סמן קכ סעיף ה:

בה ב ל מ"י פ"ו מהל' יבוס הל' טז ג סגמ עשין נא טוש"ע אה"ע סי' קענ סעיף יב וסי' קלח סעי' ו:



פסקי רי"ד

אמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבים ונותנין גט לאשתו. פי' לפרש דבחרש מעיקרא הוא דאמר רב דא"כ מאי אריא בכתיבה בכל רמזיו יכול להוציא כדאמרין בפ' חרש (יבמות קיב:) כשם שכנס ברמזיה כך מוציא ברמזיה אלא בפקח נתחרשו קאמר שהיה פקח שכנסה וקדושו קדושין גמורין ותנן ביבמות נתחרש הוא או נשתטה אינו מוציא עולמית לפי שאין כח בגירושיו חרשת להפקיע קדושו חכמה קאמר רב שאם יכול לדבר מתוך הכתב יורעד לכתוב על הקלף כתבו גט ותנו לאשתי אתם פלוני ופלוני ומסר להם סומכין על כתיבתו וכותבין ונותנין אמר רב נחמן א' מאי קמ"ל תנינא נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך וכו' כיון דקא מחוי כתבי' פי' סומכין ברמזיו וכותבין גט לאשתו ואין רמז גדול כתיבת ידו א"ל רב זורא אלם קאמרת שאני ואינו דהניא חרש המדבר ואינו שומע וזה חרש שומע ואינו מדבר והוא אלא וזה הרי הם כפיקח לכל דבריהם. פי' ונשתתק במהנין פקח גמור הוא אלא שמתוך חליו נאלם ואינו מדבר אבל שפוי הוא בדעתו וליפריך בודקים אותו אם לא נטרפה דעתו סומכין על רמזיו וכ"ש על כתב ידו אבל חרש גמור שאינו שומע ואינו מדבר שאין סומכין על רמזיו בעדות להפקיע קדושו שנתן בעדות פקח כדנתן נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית והוא אמינא שגם על כתבו לא נטמון דבשאר רמזיו דימא

לפי' ממתין דנשתתק ק' ליה מפני שהוא פקח ומחמת חליו נשתתק ואלם דמעט מלא יגיד י"ל דהוא חרש גמור שאינו בר דעת מ"ה ממעט ליה אלא דרב ק' דאמר סומכין על כתיבתו להפקיע קדושי פקחות שנעשו מדעת ואי" אסאי ממעט ליה אסם לא יגיד הרי יכול להגיד מתוך הקאמרת שאני עדות קאמרת אמר מפיהם ולא מפי כתבם. פי' האי אלם דקא ממעט מלא יגיד לא בחרש מיירי ומשום שאין בו דעת [אלא] באלם שהוא שומע ואינו מדבר כפקח לכל דבריו וטעמא דמלמא משום דלגבי עדות בעי' מפיהם ולא מפי כתבם אבל לענין ליתן גט לאשתו לא מביעיא שהוא פקח אלא אפילו חרש גמור ע"י כתיבתו כותבין ונותנין גט לאשתו להפקיע קדושי פקחותו שכתיבתו מדעת היא נעשית כדקאמר רב ואי ק' אלם שהוא פקח אמאי אינו יכול להעיד מפי הכתב ומ"ש מכל שטרי דעלמא שהן כשרים בדיני משמונות ואמרי' בהו עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בביר' וגם הוא מקרא מלא שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום. תשובה כל שיכול להגיד על פה כשר בכתיבה ועשו חתימתו כמו שנחקרה בב"ד עדותו וכל שאינו יכול להגיד על פה אינו כשר בכתיבה ומשום הכי אלם פסול בכתיבה דליתיה על פה ומיהו אינו יכול העד כשיבא לביר' לכתוב עדותו ולהגיד על ידי כתב אלא בפיו דבעי' מפיהם ולא מפי כתבם. ולא דימא לחתימת השטר הדתם כיון דמסר החתימה לההוא דמסתרי נעשה כמי שנחקרה עדותו בביר' אבל אי בעי איהו לאסתהוי בבי דינא לא מצי לאסתהוי בכתב דאכתי לא מסר סהדותיה לההוא דמסתרי ליה הלכך צריך להעיד על פה שלא נתקנה החתימה אלא למסור למי שהוא מעיד לו ומפני תיקון העולם שמא ימותו העדים או ילכו למדינת הים אבל לא למסורה לביר' כיון דהיוה קאי קמיהו ואלם אין חתימתו מוצעת אפילו למסורה למי שיעיד לו אחרי שאינו בר הגדה משום הכי פסור מבושבת עדותו שאינו בר עדות לא בפה ולא בחתימה: מיתבי כשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למתנות ולמשאות ולירושות ולעדיות קתי מיהת לעדיות מאי לאו לעדיות דעלמא. פי' אלמא שבודקין מי שנשתתק ומקבלין עדותו בהרענת ראשו וכ"ש בכתיבתו והכי אמרת דאלס אינו יכול להעיד מתוך הכתב אמר ר' יוסף בר חמא אמר רב ששת בעדות אשה דאקלו בה רבנן להכשיר עד א' ואפילו עד מפי עד הכשירו נמי להעיד בכתיבה ובבודיקה ואפי' אינו מעיד בפה אבל בשאר עדות לא [והא] ירושות קתני מיהת למאי לאו ירושות דעלמא אמר רב דימי ירושת בנו הבכור דכנסי דידיה ניתנו ולכל מאן דבעי מוכח קתני מיהת למשאות ומתנות מאי לאו משאות ומתנות דרייה. מיתבי' חרש לא הלכו אחר רמיוותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו אלא במטלטלין אבל לא בגיטין. פי' בפקח ולבסוף נתחרש מיירי שהיו קדושו

^[1] לפעני רב יסף